

مراسيم تنظيمية



مرسوم رئاسي رقم 97-365 مؤرخ في 25
جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27
سبتمبر سنة 1997، يتعلق بشروط
استعمال العلم الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية،

- بناء على تقرير وزير الداخلية و الجماعات
المحلية و البيئة،

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 5، و 61 - 1 و 77 - 6، و 125 (الفقرة الأولى) منه،

- وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 و المتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،

- وبمقتضى المرسوم رقم 63-249 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 و المتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني الجزائري،

- وبمقتضى المرسوم رقم 84 - 325 المؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط رفع العلم الوطني،

يرسم مايتي:

المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم القواعد المتعلقة بشروط استعمال العلم الوطني.

المادة 2: يرفع العلم الوطني بصفة دائمة على مقرات:

- البنايات التي تأوي مصالح الهيئات ذات السيادة و الإدارات العمومية المتمتعة بصلاحيات السلطة العامة،

- المجالس المنتخبة،

- هيئات الرقابة و الهيئات الاستشارية،

- الأحزاب السياسية و الجمعيات والمنظمات الوطنية.

يخضع رفع العلم الوطني على وسائل النقل

الدولي للقواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال.

تحدد بمرسوم تنفيذي، عند الحاجة، كميّات رفع العلم الوطني ظرفيا، و أماكن ذلك وظروفه ومناسباته.

يخضع استعمال العلم الوطني في المجالات العسكرية لتنظيمات خاصة.

المادة 3: يثبت الشعار الحامل للعلم الوطني بمدخل البنايات التي تأوي الهيئات و الإدارات العمومية المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه.

تحدد بمرسوم تنفيذي كميّات تطبيق هذه المادة.

المادة 4: تزود مكاتب الموظفين الممارسين وظائف عليا في الدولة، ومكاتب رؤساء الهيئات الاستشارية، ورؤساء هيئات الرقابة و المنتخبين، بعلم وطني مصغر.

المادة 5: يتمتع العلم الوطني بحماية عامة.

يجب أن يكون إنجاز العلم الوطني وصنعه واستعماله وكذلك الشعار الذي يحمله و العلم المصغر مطابقا للمواصفات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.

يجب أن يكون العلم الوطني المرفوع خاليا من كل تشويه لا يتماشى والاحترام الذي يليق به.

دون الإخلال بالعقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعرض خرق أحكام هذا المرسوم مرتكبه إلى العقوبات الواردة في المادة 459 من قانون العقوبات.

تحدد بمرسوم تنفيذي، عند الحاجة، كميّات تطبيق هذه المادة.

المادة 6: يتم تنكيس العلم الوطني بتنزيله قدر ثلث ($\frac{1}{3}$) حامله.

المادة 7: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
لاسيما أحكام المرسوم رقم 84 - 325 المؤرخ في 3
نوفمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه.

المادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418
الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.

اليمين زروال

